

KARŞILIKLI REKABET YASAĞI, MÜNHASIRLIK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TASLAK v0.2 avukat onayından geçmeden imzalanmaz

Steps On Clouds / Ayhan Erden Özgür Irmak Protez ve Ortez · 6 Temmuz 2026

STATÜ: TASLAK – AVUKAT ONAYINDAN GEÇMEDEN İMZALANMAZ. Fox avukat değildir; bu metin avukat görüşmesini "ne yazalım?" sorusundan "bu maddeleri onaylar mısınız?" noktasına taşımak için hazırlanmıştır. İmza yalnızca Ayhan Erden tarafından, avukat onayı sonrasında atılır. Köşeli parantezli alanlar [...] Ayhan/avukat tarafından doldurulur.

TARAFLAR

- Ajans: Ayhan Erden – Steps On Clouds (ticari unvan/vergi bilgisi: [AYHAN DOLDURACAK]), bundan böyle "Ajans".
- Müşteri: Özgür Irmak Yüksek Teknoloji Protez ve Ortez Uygulama Merkezi (tam ticari unvan/vergi bilgisi: [MÜŞTERİDEN ALINACAK]), bundan böyle "Müşteri".

Bu sözleşme, taraflar arasında akdedilen/akdedilecek [TARİH] tarihli Hizmet Sözleşmesi'nin ("Ana Sözleşme") eki ve ayrılmaz parçasıdır. Bu protokol Ana Sözleşme'den önce veya ondan bağımsız olarak imzalanmaz – özellikle Ana Sözleşme'deki (i) kullanım/IP hakkı rejimi ve (ii) asgari abonelik taahhüdü tanımlanmadan bu protokolün ekonomik dengesi kurulamaz (bkz. Fox Tasarım Notları 4 ve 6).

1 · AMAÇ

Ajans, Müşteri için sıfırdan marka kimliği, konumlandırma, web ve sürekli iletişim sistemi kurmaktadır. Bu süreçte iki taraf da diğerinin en değerli varlıklarına erişir: Müşteri'nin ticari sırları, hasta ilişkileri ve pazar stratejisi ile Ajans'ın metodolojisi, üretim sistemi ve tedarikçi ağı. Bu sözleşme, her iki tarafın bu varlıklarını karşılıklı ve dengeli biçimde korur.

2 · TANIMLAR

- "Doğrudan Rakip": Türkiye'de yerleşik, son kullanıcıya (hastaya) protez ve/veya ortez uygulama hizmeti veren merkez, klinik veya işletme. (Kapsama girmeyenler – Madde 3.3'te sayılan istisnalar.) [AYHAN KARARI + AVUKAT R2]: Müşteri'nin asıl stratejisi yurtdışı hasta

olduğundan, tanıma pazar eksenini eklenmesi değerlendirilecek: "...veya Müşteri'nin hedef yurtdışı hasta pazarlarına (Körfez, Kuzey Afrika, Rusça konuşulan pazarlar) yönelik protez-ortez uygulama hizmeti veren." Eklenirse Müşteri kendi gerçek pazarında korunur; karşılığında Ajans'ın yurtdışı serbestisi daralır – bilinçli tercih.

- "Ajans Metodolojisi": Ajans'ın marka denetim, strateji, içerik üretim sistemleri, rubrikleri, şablonları, süreç belgeleri, brief formatları ve çalışma yöntemleri – Müşteri için üretilen teslim edilebilir çıktılar (logo, brand guide, web sitesi vb.) hariç.
- "Gizli Bilgi": Bir tarafın diğerine iş ilişkisi kapsamında açıkladığı, kamuya mal olmamış her türlü ticari, mali, stratejik, teknik ve operasyonel bilgi. Hasta/kişisel veriler ayrıca KVKK rejimine tabidir (Madde 6).
- "Münhasırlık Dönemi": Ana Sözleşme kapsamındaki aylık hizmet aboneliğinin fiilen yürürlükte ve ödemelerinin güncel olduğu süre.

3 · AJANS'IN REKABET YASAĞI (Müşteri'yi koruyan kolon)

3.1 – Ajans, Münhasırlık Dönemi boyunca, Türkiye'de yerleşik hiçbir Doğrudan Rakip'e marka stratejisi, marka kimliği, web sitesi, sosyal medya yönetimi veya pazarlama iletişimi hizmeti vermez.

3.2 – Ajans, Müşteri için ürettiği konumlandırma, strateji ve yaratıcı çıktıları hiçbir Doğrudan Rakip'in yararına kullanmaz; bu yükümlülük Münhasırlık Dönemi bittikten sonra [12] ay daha sürer.

3.3 – İstisnalar (rekabet yasağının kapsamı DIŞINDA kalanlar):

- a) Protez/ortez üreticileri, distribütörleri ve tedarikçileri (ör. Ottobock, Össur ve benzeri markalar ile bunların Türkiye temsilcilikleri) – bunlar Müşteri'nin rakibi değil, tedarik zinciridir;
- b) Protez-ortez uygulaması yapmayan sağlık kuruluşları (hastane, fizik tedavi merkezi, diğer branş klinikleri);
- c) Ajans'ın sosyal etki ve farkındalık çalışmaları: amputé topluluğuna yönelik dernek/vakıf/STK projeleri, farkındalık etkinlikleri (ör. Run for Empathy) ve Steps On Clouds'un kendi misyon içerikleri – bunlar ticari rekabet faaliyeti değildir;
- d) Ana Sözleşme'den önce başlamış ve Müşteri'ye yazılı olarak bildirilen mevcut işler: [VARSA LİSTELENECEK / YOKSA "yoktur" YAZILACAK].

3.4 – Münhasırlığın karşılığı (askı mekanizması): Madde 3.1'deki münhasırlık, aylık hizmet aboneliğinin karşılığıdır ve şu kurguyla işler:

- a) Ödemeler [30] günü aşan süreyle gecikirse Ajans yazılı ihtar gönderir; ihtardan itibaren [10] gün içinde ödeme tamamlanmazsa Madde 3.1 askıya alınır;
- b) Askı, geciken ödemenin tamamlanmasıyla kendiliğinden sona erer ve münhasırlık yeniden yürürlüğe girer; askı süresince Ajans'ın üstlendiği işler saklıdır;
- c) Aboneliğin sona ermesi veya feshi hâlinde Madde 3.1 sona erer; Madde 3.2 (üretilen işin rakip yararına kullanılmaması), 4 ve 5 kendi sürelerine göre devam eder;
- d) "Gecikme"nin hesabı Ana Sözleşme'deki ödeme koşullarına tabidir (iki belge çelişmez).

4 · MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Ajans'ı koruyan kolon)

4.1 – Metodoloji koruması: Müşteri, Ajans Metodolojisi'ni (şablon, rubrik, strateji çerçevesi, süreç belgesi) Ajans'ın yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle (başka ajans, danışman, rakip) paylaşmaz, kopyalamaz ve kendi bünyesinde Ajans'ı ikame edecek şekilde çoğaltmaz. Bu yükümlülük Münhasırlık Dönemi boyunca ve sona ermesinden itibaren [24] ay yürürlükte kalır; ilgili metodoloji unsuru Ajans'ın kusuru olmaksızın kamuya mal olursa o unsur için erken sona erer. Müşteri'ye teslim edilen nihai çıktılar (logo, brand guide, web sitesi, içerikler) Ana Sözleşme'deki kullanım hakkı düzenine tabidir ve bu maddenin kapsamı dışındadır.

4.2 – Ekip ve tedarikçi ayartmama (non-solicitation): Müşteri, Münhasırlık Dönemi ve sonrasındaki [12] ay boyunca, Ajans'ın bu iş için görevlendirdiği ekip üyelerini, alt yüklenicilerini ve tedarikçilerini (fotoğrafçı, video ekibi, tasarımcı, çevirmen vb.) Ajans'ı devre dışı bırakarak doğrudan istihdam etmez veya doğrudan iş vermez. (Tarafların ortak yazılı mutabakatı ile istisna tanınabilir.)

4.3 – Bypass yasağı: Müşteri, Ana Sözleşme'de tanımlı teslim kalemlerini, Ajans'tan aldığı strateji/brief/konsepti kullanarak üçüncü bir sağlayıcıya yaptırmaz. Ana Sözleşme'de kapsam dışı sayılan kalemler (reklam medya bütçesi/satın alma, fiziksel baskı işleri, hukuki danışmanlık, günlük topluluk yönetimi vb.) bu yasağın kapsamına girmez; Müşteri bunları dilediği sağlayıcıdan alabilir.

4.4 – Referans hakkı: Ajans, Müşteri için yaptığı işi (marka kimliği, web, kampanya) portföyünde, kendi web sitesinde ve satış görüşmelerinde referans olarak gösterebilir. Sınırlar: hasta verisi/görseli asla kullanılmaz; yayınlanmamış stratejik bilgi (fiyat, iç hedefler, pazar planı) açıklanmaz; sağlık mevzuatına aykırı biçimde sunulmaz. Müşteri'nin yazılı itirazı hâlinde belirli bir öge portföyden kaldırılır.

5 · KARŞILIKLI GİZLİLİK

5.1 – Her iki taraf, diğerinin Gizli Bilgi'sini yalnızca bu iş ilişkisinin amacı için kullanır; üçüncü kişilere açıklamaz; kendi bilgisini koruduğu özenle (asgari: makul ticari özen) korur.

5.2 – Gizlilik yükümlülüğü, bilginin niteliği gereği kamuya mal olması, yasal zorunluluk (mahkeme/idari makam talebi – diğer tarafa derhâl bildirilir) veya bilginin bağımsız olarak edinilmiş olması hâllerinde uygulanmaz.

5.3 – Gizlilik yükümlülüğü, bu sözleşme sona erdikten sonra [5] yıl yürürlükte kalır.

6 · KİŞİSEL VERİLER (KVKK)

6.1 – Hasta verileri özel nitelikli kişisel veridir. Ajans, hasta verilerine kural olarak erişmez; veri sorumlusu her durumda Müşteri'dir.

6.2 – Gerçek hasta içeren herhangi bir prodüksiyon (ör. kampanya filmi, fotoğraf çekimi, hasta hikâyesi içeriği) başlamadan önce taraflar ayrı bir Veri İşleme Protokolü imzalar ve ilgili kişinin açık rızası yazılı olarak belgelenir. Açık rıza metnini [Müşteri'nin avukatı – teyit edilecek] hazırlar; belgelenmemiş rızayla çekim yapılmaz.

7 · MEVZUAT UYUMU VE SORUMLULUK AYRIMI (köprü hüküm)

7.1 – Ajans, sağlık mevzuatına uyumlu (compliance-by-design) taslak üretir; ancak her medikal içerik ve iddianın yayın öncesi hukuki uygunluk onayı ve yayın kararı Müşteri'ye aittir.

7.2 – Müşteri'nin hukuki onayı olmadan veya Müşteri'nin talimatıyla değiştirilerek yapılan yayınların doğurduğu idari ve hukuki sorumluluk Müşteri'ye aittir. Ayrıntılı uyum süreci (onay akışı, kriz protokolü) Ana Sözleşme'de düzenlenir; Ana Sözleşme yürürlüğe girene kadar bu madde uygulanır.

8 · SÜRE VE FESİH

8.1 – Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer; Ana Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece devam eder.

8.2 – Ana Sözleşme'nin sona ermesi hâlinde: Madde 3.1 (aktif münhasırlık) sona erer; Madde 3.2 ([12] ay), 4.1 ([24] ay) ve 4.2 ([12] ay) kendi sürelerine göre; Madde 5 beş yıl; Madde 6 süresiz devam eder.

8.3 – Taraflardan birinin bu sözleşmeyi esaslı ihlali hâlinde diğer taraf, [15] gün içinde giderilmeyen ihlal için Ana Sözleşme'yi haklı nedenle feshedebilir.

9 · İHLAL VE YAPTIRIM

9.1 – Madde 3.1, 4.1, 4.2 veya 5'in ihlali hâlinde ihlal eden taraf, diğer tarafa [TUTAR + PARA BİRİMİ – AVUKAT ÖNERİSİYLE; döviz cinsi değerlendirilecek] cezai şart öder; ihlalin bu tutarı aşan zararları ayrıca talep edilebilir. [AVUKAT: cezai şart tutarı ve TBK 182 indirim riski]

9.2 – Cezai şart ödenmesi, ihlalin durdurulması talebini ortadan kaldırmaz.

10 · GENEL HÜKÜMLER

10.1 – Bu sözleşme tarafların bağımsız tacir/işletme ilişkisini düzenler; iş (istihdam) ilişkisi, ortaklık veya acentelik doğurmaz.

10.2 – Değişiklikler yazılı ve imzalı olmadıkça geçersizdir.

10.3 – Herhangi bir maddenin geçersiz sayılması diğer maddeleri etkilemez; geçersiz madde, amacına en yakın geçerli hükümle ikame edilir (kısmi geçersizlik).

10.4 – Uyuşmazlıklarda [ŞEHİR] mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. [AVUKAT: arabuluculuk şartı eklensin mi?]

Ajans adına – Ayhan Erden · İmza/Tarih: _____

Müşteri adına – [YETKİLİ AD-SOYAD/UNVAN] · İmza/Tarih: _____

AVUKAT GÜNDEMİNE EKLENECEK SORULAR (bu sözleşmeye özel – mevcut 15 soruya ek)

- R1. B2B rekabet yasağının kapsam/süre sınırları TBK 26-27 (aşırı sınırlama) ve 4054 sayılı Rekabet Kanunu (dikey anlaşma / de minimis) karşısında savunulabilir mi? Post-term süreler makul mü: M.3.2 [12] ay, M.4.1 metodoloji [24] ay, M.4.2 non-solicit [12] ay?
- R2. "Doğrudan Rakip" tanımına pazar eksenli eklensin mi (M.2'deki bracketli öneri): Türkiye-yerleşik sınırı, Müşteri'nin asıl pazarı olan yurtdışı hasta havuzunda (Körfez/K. Afrika/Rusça pazarlar) yarışan yabancı klinikleri kapsamıyor. Eklenmezse Nesa/Luxmed tipi ilişki gerilimi yurtdışı üzerinden yeniden üretilebilir; eklenirse Ajans'ın serbestisi daralır.
- R3. Cezai şart: tutar önerisi + para birimi (TL mi döviz mi – müşteri döviz-hedefli) + TBK 182 (aşırı cezai şartın indirilmesi) riski.
- R4. Müşteri'nin işletme yapısı (şahıs/şirket?) – imza yetkilisi ve tam unvan teyidi; sözleşme tarafı doğru kurulmalı.
- R5. Veri İşleme Protokolü (M.6.2): kapsam ve format; açık rıza metnini kim hazırlar (Müşteri avukatı varsayıldı – teyit); KVKK m.6 özel nitelikli veri işleme şartları D1 filmi için.
- R6. Referans hakkı (M.4.4) – iki ayrı varlık tipi için ayrı ayrı: (a) kimlik/logo/görsel sistem gösterimi (düşük risk?) vs. (b) hasta-hikâyesi filmi/testimonial gösterimi (yüksek risk – muhtemelen kısıtlı/yasak). RG 12/11/2025-33075'in üçüncü taraf (ajans) portföy gösterimini kapsayıp kapsamadığı?
- R7. Rakip tanımı "uygulama hizmeti" ile sınırlı – aynı hasta havuzuna online cihaz satan veya myoelektrik teknoloji girişimi gibi "uygulama-dışı" oyuncular kapsama alınmalı mı?
- R8. Bu protokol Ana Sözleşme'ye ek mi olsun, tek metinde mi birleşsin? (Ana hizmet sözleşmesi henüz yazılmadıysa birlikte hazırlanması önerilir.)

FOX TASARIM NOTLARI (Ayhan için – sözleşme metnine girmez)

- Varlık sebebi: Luxmed/Nesa dersi – rakip çıkışması gerilimi bir kez yaşandı ve o zaman yazılı zemin yoktu. Bu kez münhasırlık baştan, yazılı ve bedelli (aylık aboneliğe bağlı, §11.3: bedava münhasırlık yok).
- Denge mimarisi: Onu koruyan = dar-kapsamlı ama gerçek münhasırlık (3.1) + askı mekanizmasının kademeli oluşu (3.4 – tek gecikmede nükleer değil) + compliance köprüsünün dürüst ayrımı (7). Bizi koruyan = (a) münhasırlığın aboneliğe bağlanması, (b) "Doğrudan Rakip" tanımının DAR tutulması (yalnızca protez-ortez uygulama – moda cephesi ve diğer sektörler hiç etkilenmez), (c) ampüte misyonu carve-out'u (3.3.c – Kuzey Yıldızı asla kilitlenmez), (d) metodoloji + ekip koruması (4.1-4.3, süreli), (e) referans hakkı (4.4), (f) sorumluluk ayrımı (7.2 – idari ceza geçmişi olan müşteride cezanın bize sirayetini keser).
- Bilinçli boşluklar: Süreler ([12]/[24] ay, [5] yıl, [30]+[10] gün) ve cezai şart tutarı/para birimi avukat + Ayhan kararı. Köşeli parantezler pazarlık payı.
- Sıralama – SERT KURAL: Bu protokol tek başına imzalanmaz. Ana Hizmet Sözleşmesi'nde şu iki kalem tanımlanmadan imza yok: (i) kullanım/IP hakkı rejimi (§11.2 – teslim edilen kimlik/web/filmin kullanım koşulları; M.4.1 bu rejime atıf yapıyor, rejim yoksa atıf boşa düşer) ve

(ii) asgari abonelik taahhüdü (aşağıda, not 6).

- Denetmen denetiminden geçti (6 Tem – KOŞULLU ONAY): 5 zorunlu düzeltme işlendi: compliance köprü hükmü (M.7), metodoloji süresi (M.4.1 [24] ay), askı+cure kurgusu (M.3.4), Veri İşleme Protokolü olumluya çevrildi (M.6.2), "doğal uzantı" belirsizliği kaldırıldı (M.4.3). Rakip-coğrafya sorusu R2, referans ayrımı R6, uygulama-dışı oyuncular R7 olarak gündeme işlendi.
- ASGARİ ABONELİK TAAHHÜDÜ (Denetmen'in "sorulmamış sorusu" – Ayhan kararı): Münhasırlık = aboneliğin karşılığı mantığı, müşteri tek-seferlik kimlik+web+filmi alıp 1 ay sonra aboneliği keserse çöker: değer transferi bizden, karşılık 1 aylık münhasırlık. Çözüm Ana Sözleşme'de asgari abonelik süresi (öneri: [12] ay) veya erken çıkışta tek-seferlik kalemlere gerçek-değer farkı. Teklifte "[SÜRE] ay (yenilenebilir)" alanı zaten var – bağlanmalı.
- Cezai şart para birimi: Müşteri döviz-hedefli, \$11.1 döviz önceliği cezai şartın döviz cinsinden kurulması değerlendirilsin (R3).
- Denetmen'in stratejik bayrağı (sözleşme dışı, kayda geçirildi): 20 Haz kararı protez sektörünü kapatmıştı; Özgür Irmak yeni bir protez angajmanı. Fox okuması: 4 Tem'de Ayhan bu cepheyi açıkça birinci öncelik ilan etti ("ceza yemeden ticarete döndürmek") – karar Ayhan'ın, soru kapalı. Dar rakip tanımı bu gerçekle tutarlı: sektöre münhasırlık ucuza verilebilir çünkü başka protez müşterisi hedeflenmiyor.

Fox · 6 Tem 2026 · Taslak v0.2 – Denetmen KOŞULLU ONAY (6 Tem) düzeltmeleri işlendi. Sıradaki gate: avukat onayı Ayhan imzası (Kademe 3). Kaynak bağlam: ozgur-irmak-marka-context.md (Hukuki Çerçeve & Uyum Gate) · fox-karar-gunlugu.md (Nesa/Luxmed dersi, 10 Haz) · ozgur-irmak-uyumlu-ticaret-plani.md (avukat gündemi 15 soru + bu belgeden R1-R8).

Steps On Clouds – Ajans

Müşteri

Ayhan Erden

[Yetkili ad-soyad/unvan]

İmza: _____

İmza: _____

Tarih: _____

Tarih: _____